

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 817/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายพันธุศักดิ์หรืออุ๊ด อินทรพจน์หรือ
อินทร์พจน์

จำเลย

นายพันธุศักดิ์หรืออุ๊ด อินทรพจน์หรือ
อินทร์พจน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทนายจำเลยมีอำนาจ ฎีกาได้ตามใบ
แต่งตั้งทนายความและยื่นฎีกาในกำหนดระยะเวลา ที่ศาลอนุญาต เมื่อพิเคราะห์ฎีกา
ฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่า ฎีกาข้อ 3 ตั้งแต่บรรทัด ที่ 4 ของแผ่นที่ 5 จนกระทั่งถึง
แผ่นที่ 11 ด้านหน้า เป็นฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นจำเลยย่อมฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้ ด้วยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบ
ครองและฐานพาอาวุธปืน จำคุก 2 ปี และ 1 ปี ตามลำดับคดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคหนึ่ง ฎีกาของ จำเลย ข้อ 4 เกี่ยวกับความผิด ต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนตาม
แผ่นที่ 11 ด้านหลัง จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติดังกล่าว
ข้างต้น จึงให้รับฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อ 3 นอกนั้นไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 4 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดมาตรา 288 และไม่เคยมีอาวุธปืนพยานหลักฐานตั้งแต่เอกสารและบุคคลเป็นพยานเท็จ ที่ให้การกลับไปกลับมาจนเป็นเหตุให้การรับฟังพยานของศาลคลาดเคลื่อนไปด้วยเหตุที่จำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และพยานเบิกความไม่ถูกต้องกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือโปรดมีคำสั่งให้รับประเด็นเรื่องอาวุธปืนของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 46)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา เห็นว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการกระทำที่อุกอาจต่อหน้า สาธารณชนแสดงให้เห็นถึงลักษณะจิตใจของจำเลยที่โหดเหี้ยม ไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตผู้อื่น และไม่หวาดหวั่นต่อ กฎหมายบ้านเมืองเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอย่างยิ่ง สมควรลงโทษสถานหนักยิ่งกว่าผู้ที่ร่วมกระทำ ความผิดด้วยกัน ให้ประหารชีวิต ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ให้ลงโทษตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 1 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกฐานฆ่าคนตาย โดยเจตนาในความผิดกระทงแรกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52(1) และเมื่อลงโทษจำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิตในความผิด กระทงแรกแล้ว จึงไม่อาจรวมโทษในความผิดกระทงหลังเข้ากับโทษ ในความผิดกระทง แรกได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ที่แก้ไขใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาเฉพาะบางข้อดังกล่าว (อันดับ 45 แผ่น
ที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อ 4 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง มิใช่ฎีกาในปัญหา
ข้อกฎหมายศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อ 4 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง มิใช่ฎีกาในปัญหา
ข้อกฎหมายศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เทพฤทธิ์ ศิลปกานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น